1. INTRODUCCIÓN

- **Industrialización años 60**: estructura sesgada a sectores tradicionales intensivos en mano de obra, dependencia energética y tecnológica, muchas pymes
- **Entrada en la CEE (1986)**: reconversión industrial tardía, adaptación al Mercado Único y a la liberalización
- **Sector secundario**: **14,2 % del PIB**, **15,6 % del VAB**, **11,4 % del empleo** (Informe Anual 2025 de la SGEAPA del MINTUR)
  - Industria manufacturera: bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de consumo
- **Bienes de consumo duradero**: vida útil superior a un año, demandados por familias, empresas y sector público
  - Sector motor, incide en proveedores de semimanufacturas y servicios
  - **1,6 %** de las exportaciones y **2,6 %** de las importaciones españolas (DATACOMEX 2025)
  - Muebles: **50,5 %** de las exportaciones y **37,4 %** de las importaciones del sector

1.1. Legislación general del sector industrial

- Desarrollo normativo: **SG de Calidad y Seguridad Industrial** del MINTUR
- **Ley 21/1992, de Industria**: adapta la actividad industrial a la UE y al Mercado Único
- **RD 559/2010**: Reglamento del Registro Integrado Industrial (RII)
- **RD 1072/2015**: Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial
  - **AENOR** normalización, **ENAC** acreditación
- **RD 1468/1988**: etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales sin normativa específica
  - Etiquetado real, veraz y fácil de entender
  - Datos mínimos: denominación, composición, plazo de uso, contenido neto, características, lote, empresa, origen, alérgenos y, si procede, potencia, tensión y consumo
  - Exportaciones a terceros países que no cumplan: identificadas
- **RD 1406/1989**: limita sustancias (benceno, amianto, dimetilfumarato, pentaclorofenol) y prohíbe termómetros de mercurio desde 2009
- **RD 330/2008**: control de importaciones en seguridad a partir de alertas RAPEX
  - **SOIVRE** (Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio) controla la conformidad antes del despacho
  - Lista de productos en la **Orden PJC/161/2026**: drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, ciertos EPIs, pequeño material eléctrico, determinados muebles y derivados de madera
- **RD 993/2022**: control SOIVRE de AEEs en RoHS y en obligaciones del RII de AEEs, pilas y acumuladores de terceros países
- **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación y marcado CE (directivas de Nuevo Enfoque)
  - Vigilancia de mercado sustituida por el **Reglamento (UE) 2019/1020** (poderes de las AVM, controles de terceros países)

- **Reglamento (UE) 2019/515**: reconocimiento mutuo
- **Decisión 768/2008/CE**: marco común, base del Nuevo Marco Legislativo
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: deroga la Directiva 2001/95/CE (RD 1801/2003 sin efecto autónomo)
  - Aplicable desde el **13-12-2024**, seguridad general de productos
  - Refuerza **Safety Gate** (sustituye a RAPEX) y obligaciones de mercados en línea
- **Reglamento (CE) 1907/2006 REACH**: restricciones (Anexo XVII) y creación de la **ECHA**
- **Reglamento (UE) 2023/2411**: indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, aplicable desde 2025

2. SUBSECTOR DE MUEBLES

2.1. Descripción y análisis sectorial

- Cinco productos: cocina y baño, hogar, jardín, oficina, somieres y colchones
- Peso (EEE INE 2024): ~**1 %** de la producción industrial, **1,4 %** del VAB, **2,6 %** del empleo industrial
- Déficit comercial estructural
  - Exportaciones 2025: más de **3.200 M€**, a UE (Francia, Portugal, Alemania, Italia), EEUU y Reino Unido
  - Importaciones: **4.500 M€**, ~un tercio de China, seguida de Portugal, Marruecos, Italia y Alemania
- Mundo: China primer productor y exportador, Italia primer exportador europeo
- España: Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid, **99,9 %** pymes
- Evolución hacia actividad basada en conocimiento y dirigida por mercados: diseño, sostenibilidad, nuevos mercados frente a la presión asiática
- Ligado a construcción e inmobiliario
- **ANIEME**: defensa y promoción del sector
- Sostenibilidad como factor competitivo
  - **EUDR (UE 2023/1115)** y EUTR: trazabilidad de la madera
  - **ESPR (UE 2024/1781)**: deroga Ecodiseño, mobiliario grupo prioritario, **DPP**, durabilidad, reparabilidad y contenido reciclado

2.2. Normativa aplicable a muebles

- Sin directiva específica de producto, normativa general y normas técnicas **AENOR**
- **Reglamento (UE) 2023/988**: marco transversal de seguridad, deberes de operadores y plataformas
  - **RD 1801/2003**: sin efecto jurídico autónomo
- **RD 330/2008 y Orden PJC/161/2026**: muebles y madera sujetos a control SOIVRE
  - Orden PRE/735/2010 derogada y CONFEMADERA sin actividad
- **RD 841/1985**: tableros de partículas y contrachapados
  - **Reglamento (UE) 2023/1464** (REACH, Anexo XVII): formaldehído de clase E1 (**0,124 mg/m^3**) a E05 (**0,062 mg/m^3**), aplicable desde el **6-8-2026**
- **Reglamento (UE) 412/2012**: límites de dimetilfumarato (DMF)

- **EUDR** (trazabilidad) y **ESPR** (requisitos por actos delegados)

2.3. Etiquetado de muebles importados

- Según RD 330/2008 y Orden PJC/161/2026:
  - Nombre o razón social y dirección postal del importador
  - Referencia del modelo, trazable en factura
  - Cunas, moisés, tronas, literas: norma de cumplimiento y advertencias
  - Instrucciones de montaje y uso en castellano
- **Sin marcado CE**, salvo elementos motorizados (sillones relax, camas articuladas)

2.4. Mobiliario controlado por el SOIVRE (normas UNE de referencia)

- **Mobiliario infantil**
  - Moisés y cunas balancín: UNE-EN 1130
  - Cunas: UNE-EN 716
  - Tronas: UNE-EN 14988 y cambiadores: UNE-EN 12221
- **Mobiliario de oficina**
  - Silla de trabajo: UNE-EN 1335
  - Sillas de confidente: UNE-EN 16139
  - Mesas: UNE-EN 527 y archivo: UNE-EN 14073
- **Mobiliario para adultos**
  - Literas: UNE-EN 747 (excluye plegables, camping, convertibles en sofá)
  - Camas abatibles: UNE-EN 1129
  - Taburetes de peldaños: UNE-EN 14183
  - Asientos alineados: UNE-EN 12727
  - Asientos de uso no doméstico: UNE-EN 16139
- **No controlados**: asientos médicos/ortopédicos, sillones de masaje, mesas (salvo oficina de metal o madera)

2.5. Inspección en frontera

- Procedimiento del RD 330/2008
  - Notificación telemática del importador a la DT o DP Comercio con antelación
  - Análisis de riesgo automatizado de la Secretaría de Estado de Comercio decide control documental o físico, previo al despacho
- Calificación:
  - **Conforme**: Certificado de Conformidad SOIVRE, la aduana libera
  - **No conforme**: sin documento, reexportación o destrucción
  - **Despacho condicionado**: incumplimientos subsanables (etiquetado, manuales en castellano), compromiso firmado del importador
    - Subsanables peligrosas: corrección en recinto aduanero
    - Subsanables no peligrosas: en almacén del importador, bajo supervisión de la AVM autonómica
- Sin norma obligatoria o incompleta: normas nacionales, normas europeas no armonizadas, UNE, recomendaciones de la Comisión y códigos de buenas prácticas

3. ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO

3.1. Descripción y análisis sectorial

- Tres categorías:
  - **Línea blanca**: frío, lavado, cocción, climatización, impulsada por el encastre
  - **Electrónica de consumo (línea marrón)**: televisores, audio y vídeo, cámaras, instrumentos musicales, con pantalla plana, 4K/8K, streaming, smart home
  - **PAE** (pequeño aparato electrodoméstico): mantenimiento del hogar, preparación de alimentos, higiene y belleza
- **RD 993/2022**: inspección SOIVRE en frontera (RoHS/RAEE)
  - Control físico de AEEs: etiquetado y ausencia de sustancias restringidas (RD 219/2013)
  - Control documental
  - Control de inscripción en el RII y declaraciones trimestrales
- Producción mundial: UE, EEUU y Japón, con China emergente en línea marrón y PAE
- Multinacionales: BSH, Electrolux, Whirlpool, Miele, Samsung
  - España: BSH (Balay), Electrolux, Amica (adquirió Fagor)
- Déficit estructural
  - Exportación estrella: frigorífico (casi la mitad), lavadoras y planchas, hacia la UE
  - Importaciones de China, Alemania y Turquía

3.2. Obsolescencia programada y derecho a la reparación

- **Obsolescencia programada**: fin de vida útil determinado de antemano, genera ingente cantidad de **RAEE**
- **ESPR (UE 2024/1781)** y derecho a la reparación en la **Directiva (UE) 2024/1799**
  - Reparación a precios razonables
  - Piezas de repuesto al menos **10 años**

3.3. Normativa aplicable

- **Eficiencia energética y diseño ecológico**
  - **Reglamento (UE) 2017/1369**: etiquetado energético, escala A a G
  - Reglamentos delegados (2019-2021): frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras y televisores, aplicables desde marzo de 2021
  - **Directiva 2009/125/CE** Ecodiseño: sustituida por la **ESPR**
  - **ESPR**: durabilidad, reparabilidad, actualizabilidad del software, material reciclado, DPP
  - **Plan RENOVE de Electrodomésticos** (MINCOTUR/IDAE y CCAA): sustituir 2 millones de unidades por clase A o superior
- **Residuos y sustancias peligrosas**
  - **RD 110/2015** RAEE: transpone la Directiva 2012/19/UE
  - **Directiva 2011/65/UE RoHS y RD 219/2013**: plomo y mercurio máx. **0,1 %**, cadmio máx. **0,01 %**
- **Compatibilidad electromagnética y baja tensión**
  - **Directiva 2014/35/UE** Baja Tensión (RD 187/2016)

- **Directiva 2014/30/UE** CEM (RD 186/2016)

4. OTROS BIENES DE CONSUMO DURADERO

- Incluye óptica y fotografía, relojes, motocicletas y bicicletas, joyería, orfebrería y platería

4.1. Joyería, orfebrería y relojería

- Mano de obra especializada, exportaciones ~**20 %** de la fabricación
- Regiones: Córdoba (plata), Valencia, Madrid, Barcelona
  - Empresas: Festina, Lotus, Calypso, Carrera, Tous
- Saldo deficitario de ~**-1.500 M€**
- Importaciones: ~**50 %** de China, después Alemania, Italia y Francia
- Exportaciones diversificadas, sobre todo a Francia, Portugal y Alemania

4.2. Motocicletas y bicicletas

- Motocicletas de **125 cc** en auge: carnet de turismo con más de 3 años y supresión del impuesto de matriculación
- **Bicicleta eléctrica**: crecimiento explosivo por congestión urbana, movilidad sostenible y subvenciones
  - España, mercado consumidor y productor emergente

4.3. Normativa aplicable a otros bienes de consumo duradero

- **RDL 1/2007 (TRLGDCU)**: conformidad del bien con lo ofrecido
- **Directiva (UE) 2019/771 y RDL 7/2021**: garantía legal de **3 años**, reparar o sustituir sin cargo
- **RGSP (UE 2023/988)**: bicicletas, relojes y joyería
- **ESPR**: durabilidad y reparabilidad de e-bikes por actos delegados
- **REACH**: cadmio, plomo y níquel en joyería
- **RD 197/1988**: metales preciosos, marcaje, contraste y trazabilidad

5. CONCLUSIÓN

- Competencia internacional (asiática) y exigencias de seguridad y sostenibilidad: el **SOIVRE** como barrera de control en frontera
- **Orden PJC/161/2026** amplía el ámbito: asientos y cunas infantiles, escaleras portátiles, calefactores eléctricos, mobiliario de oficina
- Futuro: diseño ecológico, reparabilidad, trazabilidad documental, digitalización y plataformas de venta a distancia refuerzan el papel del SOIVRE